T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI VE İDARİ PERSONELİNİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLMELERİ VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi personelinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi kapsamında; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilmelerine, şirket kurmalarına, kurulu bir şirkete ortak olmalarına ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev almalarına ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Fırat Üniversitesi personelinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya Tasarım Merkezinde görevlendirilmeleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilmeleri, Ar-Ge şirketi kurmaları, kurulu bir şirkete ortak olmaları ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev almalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 18. Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bölge: Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

b) Döner Sermaye: Üniversite döner sermaye işletmesini,

c) Firma: İş birliği talep eden şirket, fabrika, kamu kurumu vb.,

d) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

e) Şirket: Bölgede var olan veya kurulacak olan şirketi,

f) Teknokent: Teknopark veya Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

g) TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgesini,

h) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

i) ÜYK: Fırat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Ar-Ge ve Tasarım Merkezi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olarak tescil edilmiş şirketleri,

k) İdari Personel: Üniversite kadrosunda görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeli,

l) Öğretim Elemanı: Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerini,

m) Proje: Ar-Ge ve yenilik projelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanları ve İdari Personelin TGB'de Çalışmak Üzere Görevlendirilmeleri

Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, bölgede yer alan Ar-Ge şirketlerinde Ar-Ge personeli olarak çalışmak, şirket elemanı olarak görev almak veya şirketlerde yönetici olmak üzere 4691 Sayılı Kanun kapsamında sürekli veya yarı zamanlı, 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesine göre tam zamanlı aylıklı veya aylıksız olarak Bölgede çalışma izni verilebilir. İdari personel ise genel usullere uygun olarak Bölgedeki şirketlerde ve Ar-Ge Merkezlerinde görevlendirilebilir.

MADDE 5- (1) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme:

a) Bölgede yürütülen faaliyetlerde hizmetine gereksinim duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek öğretim elemanları, üniversitelerde en az 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmuş olmak koşuluyla 12 (oniki) ayı aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile aylıklı ve tam zamanlı olarak çalışmalarını Bölgedeki şirketlerde ve Ar-Ge Merkezlerinde yapmak üzere görevlendirilebilir.

b) Bu kapsamda izin verilen akademisyenler, yeniden aylıklı ve tam zamanlı izinli sayılabilmeleri için bir önceki aylıklı ve tam zamanlı izin kullanımının bitiminden itibaren en az 3 yıl süreyle bir yüksek öğretim kurumunda görev yapması gerekir.

c) Aylıklı ve tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede elde edecekleri gelirler Üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur. Bu öğretim elemanları, bu dönemde Üniversitede idari görev yüklenemez ve ders veremezler.

d) Aylıklı ve tam zamanlı olarak görevlendirilen öğretim elemanları izin sürelerini Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir.

MADDE 6- (1) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme:

a) Bölgede yürütülen faaliyetlerde hizmetine gereksinim duyulan öğretim elemanları ve idari personel, üniversitede en az 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmuş olmak koşuluyla Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 1 yılı aşmamak üzere tam zamanlı ve aylıksız izin verilebilir.

b) Bu izin süresi Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Bu şekilde izin almış olan bir öğretim elemanı, görevine döndükten sonra 3 yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça yeniden görevlendirme talep edemez.

c) Aylıksız ve tam zamanlı olarak Bölgede görevlendirilen öğretim elemanları Üniversite Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamazlar. Bu öğretim elemanları Üniversitede idari görev yüklenemez ve ders veremezler.

MADDE 7- (1) Yarı Zamanlı Görevlendirme:

a) Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları, Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek kaydı ile ve uygun görülen sürelerde yarı zamanlı olarak Bölgede görevlendirilebilirler.

b) Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede görev yapacakları gün ve saatleri başvuru esnasında sunmaları gerekir.

c) Bir öğretim elemanı Bölgede bulunan birden çok şirkette Yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Her şirket için görevlendirme müracaatı ayrı yapılır.

d) Yarı zamanlı olarak görevlendirilen öğretim elemanları Üniversite Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alabilirler. Bu öğretim elemanlarının Bölgede ve Ar-Ge Merkezlerinde elde edecekleri gelirler Üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulur.

MADDE 8- (1) Mesai Süresi Dışında

Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanları Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek kaydı ile mesai saatleri dışında görev yapmak üzere Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla Bölgede görevlendirilebilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanlarının Bölgede görev yapacakları gün ve saatleri başvuru esnasında sunmaları gerekir.

MADDE 9-(1) Öğretim elemanlarının Bölgede veya Ar-Ge Merkezlerinde yapacakları çalışmaların süresi, niteliği ve elde edecekleri gelir, şirket ile öğretim elemanı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi durumunda, ilgili personel bu durumu en geç 1 hafta içerisinde Üniversite'ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda, başka bir işleme gerek kalmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirme kendiliğinden sona erer.

MADDE 10- (1) Öğretim elemanlarının bölgede yürüttüğü faaliyetler nedeni ile meydana gelecek her türlü mali ve hukuki sorumluluk öğretim elemanına aittir.

MADDE 11-(1) Üniversite idari personelinden Bölgede yürütülen faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulanlar, Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile tam zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Sürekli olarak istihdam edilecek idari personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bu kapsamda görevlendirilenlerden 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.

Öğretim Elemanlarına Yaptıkları Araştırmaların Sonuçlarını Ticarileştirmek Üzere Bölgede Şirket Kurmalarına, Kurulu Bir Şirkete Ortak Olmalarına ve/veya Bu Şirketlerin Yönetiminde Görev Almalarına İzin Verilmesi

MADDE 12 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek üzere Bölgede şirket kurmak, kurulu bir şirkete ortak olmak ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev almak isteyen öğretim elemanlarına Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izin verilebilir.

(2) İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, işbu Uygulama Yönergesinin 5., 6, 7., 8., 9. ve 10. Maddeleri uygulanır.

(3) İlgili görevlerde bir değişiklik olması durumunda öğretim elemanı,3 (üç) ay içinde kadrosunun bulunduğu birime bilgi vermekle yükümlüdür.

Görevlendirme yöntemi

MADDE 13 – (1) Üniversite personelinin görevlendirilmesinde yetkili merci Üniversite Yönetim Kuruludur.

(2) Danışmanlık hizmeti almak isteyen veya projesinde akademisyen görevlendirmek isteyen firma Teknokent'e başvuru yapar. Teknokent başvuruyu değerlendirerek şartları sağlıyorsa uygunluk yazısı verir. Firma kurmak isteyen veya firmaya ortak olmak isteyen akademisyenler de benzer şekilde Teknokente başvurur.

(3) Öğretim elemanı; Teknokent'ten aldığı uygunluk yazısı, firma başvuru dilekçesi ve Ders/Ar-Ge yoğunluk çizelgesi (EK-1) ile ilgili Bölüm/Program Başkanlığına başvurur. Başvuru dilekçesinde Teknokent'e görev yapacağı gün ve saatleri belirtir. Ayrıca devam eden Teknokent görevlendirmeleri varsa onları da başvuru dilekçesine ekler. Bölüm/Program Başkanlığı uygun görmesi halinde üst yazı ile talebi Dekanlık/Müdürlüğe iletir.

(4) Dekanlık/Müdürlük Teknokent Uygunluk Yazısını, Firma Başvuru Dilekçesini, Ders/Ar-Ge yoğunluk çizelgesi (EK-1), Bölüm/Program Kurulu Kararını, Bölüm/Program Üst yazısını Fakülte Yönetim Kurulunda Değerlendirir. Uygun görülmesi halinde üst yazı ile Rektörlüğe iletir. Rektörlük evrakları Ar-Ge Komisyonuna gönderir.

(5) Ar-Ge Komisyonu; evrakları uygunluk yönünden inceledikten sonra görüşünü Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe sunar.

(6) Üniversite Yönetim Kurulu başvuruyu karara bağlayarak, Dekanlık/Müdürlüğe, Mali süreçleri takip etmek ve yürütmek üzere Teknokent'e bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İnceleme ve Denetleme

İnceleme

MADDE 14- (1) Öğretim elemanlarının bu yönerge kapsamındaki başvuruları, rektör tarafından görevlendirilen AR-Ge Komisyonu tarafından incelenir. Ar-Ge Komisyonu her bir başvuru için görüşünü Üniversite Yönetim Kuruluna sunar.

Denetim

MADDE 15- (1) Rektörlüğün, Teknokent'te Ar-Ge çalışması yapmak üzere izin alan öğretim elemanlarının Teknokentteki Ar-Ge faaliyetlerine devam durumunu ve çalışma şeklini her zaman denetleme ve öğretim elemanlarından bu konularda bilgi ve rapor isteme hakkı saklıdır.

(2) Teknokent'e Ar-Ge faaliyetlerinde yer almak üzere izin verilen öğretim elemanlarının amacı dışında faaliyetlerde bulunduğunun, Teknoparkta faaliyette bulunmadığının tespit edilmesi veya izin verilenlerin Teknoparktaki faaliyetlerinin Üniversitedeki görevlerini ihmal etmesine neden olduğunun belirlenmesi hallerinde verilen izin ÜYK kararıyla iptal edilir ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller

MADDE 16- (1) Bu Yönerge'de hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerikapsamında Üniversite Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarih ve Sayısı	
Tarih	**Sayı**

Görevlendirme talep eden/edilen öğretim elemanının ders yoğunluğunu, proje/Ar-Ge görevlerine ait zaman çizelgesi örneği

	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi
9:00	Doktora (5-0)	Yüksek Lisans (4-0)	Lisans Ders 1 (3-0)	YL/Doktora Ders 1 (3-0)	Yeni Teknokent Görevlendirme Talebi (Yarım Gün)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
10:00	Doktora (5-0)	Yüksek Lisans (4-0)	Lisans Ders 1 (3-0)	YL/Doktora Ders 1 (3-0)	Yeni Teknokent Görevlendirme Talebi (Yarım Gün)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
11:00	Doktora (5-0)	Yüksek Lisans (4-0)	Lisans Ders 1 (3-0)	YL/Doktora Ders 1 (3-0)	Yeni Teknokent Görevlendirme Talebi (Yarım Gün)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
12:00	Doktora (5-0)	Yüksek Lisans (4-0)			Yeni Teknokent Görevlendirme Talebi (Yarım Gün)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
13:00	Doktora (5-0)	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Lisans Ders 2 (2-2)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	
14:00		BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Lisans Ders 2 (2-2)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
15:00	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Lisans Ders 2 (2-2)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
16:00	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Lisans Ders 2 (2-2)		TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)
17:00	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	BAP Projesi 1 Yürütücü (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)			TÜBİTAK Projesi 1 Araştırmacı (Ayıracağı Zaman 8 saat (%20)	Yürüyen Teknokent Görevlendirmesi (Mesai Saati Dışı Tam Gün)

Açıklamalar:

- Yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlıkları için sırasıyla 4 saat/hafta ve 5 saat/hafta haftalık zaman çizelgesinde gösterilmelidir.
- Her kurumdışı danışmanlık sözleşmede yer aldığı şekliyle tabloya işlenmelidir.